



# **CITTA' di LAMEZIA TERME**

**PROVINCIA DI CATANZARO**

**SETTORE TECNICO**

**REGISTRO GENERALE N. 1105 del 13/07/2026**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 121 del 10/07/2026**

**PROPOSTA N. 2004 del 10/07/2026**

**OGGETTO: Servizio di indagini di regolarità e macrorugosità per la valutazione ammaloramenti superficiali finalizzata alla redazione del piano di manutenzione della pavimentazione stradale. FASE2. CUP:C89J24002950004 CIG AQ: B4DF607441 CIG:B774F0032C**

## **IL DIRIGENTE**

### **Premesso che:**

- con determina dirigenziale n.201 del 30/12/2024, R.G. n.1922 del 31/12/2024, sono stati approvati gli elaborati progettuali relativi all'intervento denominato "affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b), mediante accordo quadro con singolo operatore ai sensi dell'art.59 comma 3 del D.Lgs n.36 del 2023 per affidamento del servizio di indagini di regolarità e macrorugosità per la valutazione di ammaloramenti finalizzato alla redazione del piano di manutenzione della pavimentazione stradale", redatto dall'UTC, dell'importo di euro 170.225,00, di cui euro 80.000 per la prima fase compreso contributo anac e IVA di legge, ed euro 90.225 per la seconda fase compreso IVA di legge;
- con la medesima determina dirigenziale n.201 del 30/12/2024, R.G. n.1922 del 31/12/2024, è stato affidato il servizio di indagini di regolarità e macrorugosità per la valutazione di ammaloramenti superficiali finalizzata alla redazione del piano di manutenzione della pavimentazione stradale, all'operatore economico Phacelia Società Benefit s.r.l., mediante accordo quadro con singolo operatore, a seguito dell'espletamento della procedura, ai sensi di quanto disposto degli artt. 21 e 25 del D. Lgs n. 36/2023, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- in data 29/01/2025 è stato stipulato il contratto relativo al servizio oggetto dell'appalto attraverso la medesima piattaforma MePa e contestualmente è stato sottoscritto il primo contratto specifico per l'esecuzione della prima fase prevista da progetto, per un importo contrattuale di euro 64.889,63;
- con determina n. R.G. 1084 del 30/06/2025 è stato affidato il servizio di indagini di regolarità e macro rugosità per la valutazione ammaloramenti superficiali finalizzata alla redazione del piano di manutenzione della pavimentazione stradale, trattativa diretta n° RDO 4938467 su portale Me.Pa. con l'operatore economico "PHACELIA SOCIETA' BENEFIT S.R.L. (P.IVA02271220507), con sede in Pisa, in via G. Malasoma 24, per la seconda fase, prevista nel progetto approvato con determina dirigenziale R.G. n. 1922 del 31/12/2024, della somma complessiva di euro 90.225,00 compreso IVA di legge
- in data 25/09/2025 è stato stipulato il secondo contratto specifico per l'esecuzione della seconda fase prevista da progetto, per un importo contrattuale di euro 73.215,37 di cui euro 8.910,00 per eventuali indagini di completamento del servizio in oggetto al netto del ribasso oltre IVA;

- in data 25/09/2025 il Geom. Pasquale Arcuri ha redatto il verbale di avvio del servizio, controfirmato dall'impresa, Phacelia Società Benefit Srl, per un importo pari ad euro 73.215,37 escluso Iva di legge;

**Considerato che:**

- dallo stato di avanzamento del servizio emesso risulta in importo complessivo del servizio eseguito, al netto del ribasso d'asta, pari ad euro 45.013,76 incluso oneri di sicurezza, oltre Iva;
- il Responsabile del procedimento, Geom. Pasquale Arcuri, ha emesso il certificato di regolare esecuzione relativo allo stato di avanzamento del contratto di importo pari ad euro 45.013,76 oltre iva di legge;
- il responsabile del procedimento ha emesso il certificato di pagamento della rata n°1 dell'importo di euro 54.916,79 di cui 45.013,76 per l'esecuzione del servizio ed euro 9.903,03 per Iva di legge;
- l'appaltatore ha emesso la fattura n. 39A acquisita al protocollo dell'Ente con n.56355 del 10/07/2026, di importo complessivo pari ad euro 54.916,79 di cui euro 45.013,76 per il servizio eseguito ed euro 9.903,03 per IVA di legge, a saldo delle proprie competenze maturate a seguito dell'emissione del primo SAL;

**Ritenuto di:**

- approvare il certificato di regolare esecuzione parziale del servizio redatto dal Geom. Pasquale Arcuri con cui si liquida il credito dell'appaltatore pari a complessivi euro 45.013,76 oltre IVA di legge;
- approvare il certificato di pagamento della rata n°1 dell'importo di 54.916,79 di cui euro 45.013,76 per l'esecuzione del servizio ed euro 9.903,03 per Iva di legge, emesso dal Geom. Pasquale Arcuri;
- approvare e liquidare la fattura n. 39A del 09/07/2026 e acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 56355 del 10/07/2026 , di importo complessivo di euro 54.916,79;

**Acquisito** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) n. prot. INPS\_ 51002782 valido fino al 02/10/2026 in cui si dichiara che la società PHACELIA SOCIETA' BENEFIT S.R.L. (P.IVA 02271220507), con sede in via G. Malasoma 24, PISA, cap 56121, RISULTA REGOLARE ai sensi della vigente normativa in materia di contributi previdenziali;

**Visto** l'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 che prevede la scissione dei pagamenti disponendo che l'Ente Pubblico trattiene e provvede a versare l'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi in loro favore effettuate;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere alla liquidazione della fattura emessa dall'appaltatore e sopra richiamata;

**Dato atto che:**

- per l'appalto di cui in oggetto è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) B4DF607441;
- per il contratto specifico è stato acquisito il seguente C.I.G. derivato **B774F0032C**;
- per l'opera di cui in oggetto è stato acquisito il Codice Unico di Progetto (CUP) **C89J24002950004**;

- il conto corrente riportato nelle fatture coincide con quanto dichiarato in sede di stipula di contratto dall'appaltatore in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;

**Verificato** il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione previste dalla sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO 2025-2027 vigente in ordine all'area di rischio interessata dal provvedimento, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;

**Ritenuta** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto Dirigente, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n. 190/2012, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 42 del D. Lgs. n. 36/2023;

**Acquisita** la dichiarazione di inesistenza di posizione di conflitto del RUP, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n.190/2010, e del Codice di comportamento integrativo nonché dell'art. 16 del Codice dei Contratti;

**Vista** la proposta redatta dal RUP;

**Richiamati** gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Visti:**

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Lamezia Terme;
- la legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari;
- il regolamento di contabilità del Comune di Lamezia Terme;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028 approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 149 del 22/05/2026;
- il PIAO 2025-2027 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 197 del 06/06/2025;
- la Delibera del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026/2028;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026/2028;

## **DETERMINA**

- 1. di approvare** le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. di approvare** il primo stato di avanzamento del contratto a tutto il 06/07/2026 da cui risulta un importo complessivo del servizio eseguito, al netto del ribasso d'asta, pari ad euro 45.013,76 oltre Iva;
- 3. di approvare** il certificato di regolare esecuzione dello stato avanzamento del contratto di importo pari ad euro 45.013,76 oltre Iva di legge, emesso dal Geom. Pasquale Arcuri;
- 4. di approvare** il certificato di pagamento della rata n°1 di importo pari ad euro 54.916,79 incluso Iva di legge, emesso dal Geom. Pasquale Arcuri;

5. **di approvare** e liquidare la fattura n. 39A del 09/07/2026 acquisita al protocollo dell'Ente con n. 56355 del 10/07/2026 di importo complessivo di euro 54.916,79, di cui euro 45.013,76 per il servizio eseguito ed euro 9.903,03 per Iva di legge, emessa dalla società phacelia societa' benefit s.r.l. (P.Iva 02271220507), con sede in via G. Malasoma 24, PISA, cap 56121, a saldo delle proprie competenze maturate a seguito dell'emissione del primo stato di avanzamento del contratto;
6. **di autorizzare** il Responsabile del Servizio Finanziario ad accreditare la somma complessiva di euro 45.013,76 sul conto corrente riportato in fattura e di versare direttamente all'erario l'aliquota IVA pari ad euro 9.903,03 in ottemperanza alla vigente normativa in materia di scissione dei pagamenti;
7. **di imputare** la spesa complessiva di € 54.916,79 sul Capitolo 3233/5, Bilancio 2025, a valere delle somme impegnate con determina dirigenziale del Settore Tecnico, R.G. n.1084 del 30/06/2025;
8. **di dare atto** che il RUP ai sensi dell'art. 15 D. Lgs. n. 36/2023 è il Geom. Arcuri Pasquale;
9. **di dare atto** che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
10. **di accertare** la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, il cui parere tecnico favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione della presente determinazione;
11. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
12. **di trasmettere** il presente atto di liquidazione al settore economico finanziario con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti contabili, per gli adempimenti di cui all'art. 185 del D.lgs. 267/2000;
13. **di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e D. Lgs. n. 33/2013 e art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del responsabile del procedimento e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale;
14. **di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità legale;
15. **di disporre** la pubblicazione, ai fini della trasparenza, di tutti gli atti della procedura sulla sezione del sito "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013.

---

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2004 del 10/07/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente da Il Dirigente ESPOSITO FRANCESCO in data 10/07/2026.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Economico-finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 artt. 147 bis, comma 1, 153, comma 5 e 183 comma 7, in ordine alla regolarità contabile della DETERMINA N. 121 del 10/07/2026, esprime parere: **POSITIVO**.

Si attesta la regolarità contabile ai sensi dell'art 184, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

#### LIQUIDAZIONI

| Anno | Numeraz. | Progressivo | Impegno | Creditore                     | Impegno   |
|------|----------|-------------|---------|-------------------------------|-----------|
| 2026 | 4660     | 1           | 1-571-1 | PHACELIA SOCIETA' BENEFIT SRL | 54.916,79 |

Visto di Regolarità Contabile firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 13/07/2026.